



PUTUSAN
Nomor 3397 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMDRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya, Nomor 15, RT 002, RW 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Pratama Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agung Pratama & *Partners*, beralamat di Jalan Taruna Baru II, Nomor 23, RT 007, RW 002, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

SRI REDJEKI, bertempat tinggal di Jalan Wiromargo 31-D, RT 03, RW 05, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penghinaan dan/atau fitnah dan/atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat atas orasi atau unjuk rasa dan/atau mengemukakan pendapat di tempat umum yang dilakukan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2024



Tergugat dengan membawa *banner* dan/atau spanduk yang di dalam spanduk tersebut berisi gambar foto Penggugat dan tulisan yang muatannya mencemarkan nama baik Penggugat dan membuat fitnah ke muka publik dengan kata-kata “OSO ex Dirut Hamdryanto tidak tau malu mengembalikan uang saya kamu pasti kena azab”, yang dilakukan oleh Tergugat sejak 1 November 2022;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara *cash*, tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara *cash*, tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan permintaan maaf di beberapa media massa atas perbuatan yang telah Tergugat lakukan yaitu melakukan orasi atau unjuk rasa dan/atau mengemukakan pendapat di tempat umum dengan menghina, mencemarkan nama baik, dan memfitnah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat tunduk pada putusan perkara *a quo*;
7. Menyatakan sah dan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat;
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset barang tidak bergerak milik Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di T Jalan Wiromargo 31-D, RT 03, RW 05, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, 65118, yang dimiliki oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00/hari (lima juta rupiah per hari) setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2024



11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* memiliki pertimbangan ataupun pendapat lain, maka Penggugat mohon untuk dapat ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mlg., tanggal 29 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 660/PDT/2023/PT SBY., tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mlg. *juncto* Nomor 660/PDT/2023/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mlg. pada tanggal 29 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 660/PDT/2023/PTSBY tertanggal 31 Oktober 2023, dengan;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penghinaan dan/atau fitnah dan/atau pencemaran nama baik terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat atas orasi atau unjuk rasa dan/atau mengemukakan pendapat di tempat umum yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan membawa *banner* dan/atau spanduk yang di dalam spanduk tersebut berisi gambar foto Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan tulisan yang muatannya mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan membuat fitnah ke muka publik dengan kata-kata "OSO ex Dirut Hamdryanto tidak tau malu kembalikan uang saya kamu pasti kena azab", yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat sejak 1 November 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara *cash*, tunai dan seketika;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara *cash*, tunai dan seketika;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat untuk melakukan permintaan maaf di beberapa media massa atas perbuatan yang telah Termohon Kasasi/Pembanding dahulu

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2024



Tergugat lakukan yaitu melakukan orasi atau unjuk rasa dan/atau mengemukakan pendapat di tempat umum dengan menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Pemohon Kasasi/ Terbanding dahulu Penggugat;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat tunduk pada putusan perkara *a quo*;
7. Menyatakan sah dan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat;
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset barang tidak bergerak milik Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di T Jalan Wiromargo 31-D, RT 03, RW 05, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, 65118, yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00/hari (lima juta rupiah per hari) setiap Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2024



setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang menghina, menista dan mencemarkan nama baik dan telah melakukan penyebaran ujaran kebencian kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena belum ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 (1) KUHPidana dan Pasal 311 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAMDRIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMDRIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2024